
FRANCE
2006

1. Revue générale du système

Les demandeurs d'emploi sont protégés par deux régimes successifs: un régime d'assurance chômage pour lequel salariés et employeurs cotisent, puis un régime de solidarité qui verse des allocations uniquement lorsque tous les droits à l'assurance chômage ont été épuisés, sous condition de ressources¹.

Il existe en dernier recours, un système d'aide sociale qui assure un revenu minimum, qui est également attribué sous condition de ressources. Peuvent aussi être versées des allocations logement (sous condition de ressources), des allocations familiales à partir de deux enfants par famille, ainsi que l'allocation pour parent isolé. A part les allocations logement, le montant de ces allocations ne diffère pas selon les régions (sauf pour les départements d'Outre-mer). Enfin l'unité d'imposition est le revenu commun de la famille. Il est à noter que le système d'imposition de la France est le seul système des pays de l'OCDE où l'impôt sur le revenu n'est pas prélevé directement sur le salaire.

1.1 Salaire moyen (SM) / Average worker wage (AW)

Le niveau du salaire moyen (SM) est de 31 368 EUR en 2006.

2. Assurance chômage/ Unemployment insurance

Tout salarié du secteur privé doit être affilié par son employeur au régime d'assurance chômage.

2.1 Conditions pour recevoir l'allocation/ Conditions for receipt

2.1.1 Conditions d'emploi / Employment conditions

Ne pas avoir perdu l'emploi précédent volontairement. Toutefois, le départ volontaire ne constitue pas un obstacle définitif à l'indemnisation. Au bout de 4 mois, sur demande, l'ASSEDIC peut verser au demandeur d'emploi les allocations, si celui-ci a recherché activement un emploi.

Etre inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Assedic qui gère la liste des demandeurs d'emploi pour le compte de l'ANPE (Agence Nationale pour l'Emploi).

Rechercher activement un emploi.

Etre physiquement apte à travailler.

Ne pas avoir atteint l'âge de la retraite.

2.1.2 Conditions de cotisation / Contribution conditions

Avoir cotisé pendant au moins 6 mois au cours des 22 derniers mois pour les salariés privés involontairement d'emploi (depuis le 1^{er} janvier 2003).

1. Remarque : les bénéficiaires de l'assurance chômage âgés de 50 ans ou plus peuvent opter pour le régime de solidarité si celui-ci leur est plus favorable. Le régime de solidarité concerne aussi les bénéficiaires de l'allocation d'insertion et certaines catégories spécifiques de l'allocation de solidarité spécifique.

2.2 Calcul du montant de l'allocation/ Calculation of gross benefit

2.2.1 Calcul de l'allocation brute

Depuis le 1^{er} juillet 2001, l'allocation chômage est l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Les anciens bénéficiaires de l'AUD qui n'ont pas opté, le 1^{er} juillet 2001, pour le nouveau dispositif d'aide au retour à l'emploi (Plan d'aide au retour à l'emploi – PARE), ont continué de percevoir l'ancienne allocation unique dégressive (AUD).

L'allocation chômage correspond à un pourcentage du salaire journalier de référence (SJR). Dans le cadre de cette étude, SJR correspond au salaire annuel divisé par 365 jours. Il est à noter que le salaire annuel est plafonné à quatre fois le plafond de la sécurité sociale de EUR 9 904 par mois, c'est-à-dire à EUR 118 848 par an. Le calcul de l'ARE (ou de l'AUD à taux plein) étant complexe, il est décomposé en cinq opérations successives :

- Étape: 40,4 % du SJR + un montant fixe de EUR 10,25 par jour.
- Étape 2 : 57,4 % du SJR.
- Étape 3 : retenir l'allocation maximum entre ARE1 et ARE2.
- Étape 4 : retenir l'allocation maximum entre ARE3 et EUR 25,01 (l'allocation minimum par jour, au 1^{er} juillet 2004).
- Étape 5 : retenir l'allocation minimum entre ARE4 et 75 % du SJR (l'allocation maximum par jour). Ces formules sont valables pour les salariés à temps plein. En cas de temps partiel, la partie fixe ou la minimale sont proratisées en fonction du rapport entre temps partiel et temps plein.

Le calcul ci-dessus permet de connaître le montant de l'allocation en fonction du salaire de référence, sans tenir compte des tranches existantes. Néanmoins, il nécessite la réalisation de 5 opérations. Il serait possible de présenter le tableau suivant, répartis par tranche.

Salaire brut mensuel	Allocation brute
Inférieur à 990,40 EUR	75% du salaire brut
Compris entre 990,40 EUR et 1084,90 EUR	25,01 EUR par jour
Compris entre 1084,90 EUR et 1791,18 EUR	40,4% du SJR + 10,25 EUR
Compris entre 1791,18 EUR et 9728 EUR	57,4% du SJR

L'AUD était dite dégressive, car elle était attribuée à taux plein durant un certain nombre de mois, puis diminuait régulièrement tous les 6 mois, alors que l'ARE est d'un taux constant. La durée d'indemnisation dépend de la durée d'affiliation mais aussi de l'âge du salarié (voir tableau ci-dessous).

Régime d'assurance chômage issu de la convention du 1/1/2004 Allocation d'aide au retour à l'emploi

Durée d'affiliation	Durée d'indemnisation (en mois)
6 mois au cours des 22 derniers	7
14 mois au cours des 24 derniers	23
27 mois au cours des 36 derniers	

• 50 ans et plus	36
• 57 ans et plus et 100 trim. de l'assurance – vieillesse	42

2.2.2 Cumul du salaire avec l'allocation / Income and earnings disregards

Les allocations sont réduites en fonction du salaire, c'est-à-dire que le nombre de jours non indemnisables est égal au rapport du nouveau salaire brut divisé par le salaire de référence. Toutefois le salaire ne doit pas dépasser 70 % du salaire journalier de référence, et la personne ne doit pas travailler plus de 136 heures par mois. Le cumul d'un salaire avec l'allocation chômage n'est possible que pendant une durée maximale de 18 mois civils continus ou discontinus (pas de durée maximale pour les allocataires de 50 ans ou plus).

Les allocations familiales et allocations logement peuvent être obtenues en plus, mais pas l'allocation parentale à temps plein.

2.3 Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits

L'allocation est normalement imposable. Elle est soumise à des taux de cotisations de sécurité sociale réduits

Cotisation	Taux	Remarques: possibilité d'être partiellement ou totalement exonéré de cette cotisation
Retraite	3 % du salaire de référence	L'ARE ou l'AUD après déduction ne doit pas être inférieure à l'allocation minimum de EUR 25,01 par jour (au 1 ^{er} juillet 2004)
CSG ¹	6,2 % * 97 % de l'allocation	L'ARE ou l'AUD après déduction ne doit pas être inférieure au montant du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) journalier, soit EUR 53 (brut) par jour (au 1 ^{er} juillet 2004)
CRDS ²	0,5 % * 97 % de l'allocation	L'ARE ou l'AUD après déduction ne doit pas être inférieure au montant du SMIC journalier.

1. La CSG (Contribution Sociale Généralisée) n'est qu'en partie déductible pour le calcul des impôts sur le revenu. La part non déductible est la même que dans le cas général (2.4 x 0.97 - voir section 10.3).
2. Contribution au Remboursement de la Dette Sociale : instaurée depuis le 1^{er} février 1996, elle n'est pas déductible pour le calcul des impôts sur le revenu.

2.4 Durée de l'allocation/ Benefit duration

Voir tableau en section 2.2.1.

2.5 Traitement de groupes particuliers/ Treatment of particular groups

L'allocation chômage varie selon l'âge du salarié (voir tableau en section 2.2.1).

2.5.1 Personnes jeunes / Young persons

Aucun. Il n'y a pas d'âge minimum. L'âge légal de fin de scolarité étant à 16 ans, il est possible (théoriquement) de percevoir des allocations chômage dès l'âge de 16 ans et 4 mois (puisque'il faut avoir travaillé au moins 4 mois) et même avant, si l'on considère que les enfants peuvent travailler à partir du début des vacances scolaires de l'année au cours de laquelle ils atteignent leur 16^{ème} anniversaire.

2.5.2 *Salariés âgés / Older workers*

Au cas où le salarié totalise 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse à 60 ans, les allocations chômage ne sont plus versées.

Le chômeur âgé de 60 ans, indemnisé depuis au moins un an et justifiant de 12 ans d'activité salariée (dont une année continue ou deux années discontinues dans les cinq dernières années), et de 100 trimestres d'assurance – vieillesse, peut bénéficier du maintien de ses allocations au delà de 60 ans, jusqu'à ce qu'il totalise le nombre de trimestres d'assurance vieillesse requis pour sa retraite, et au plus tard jusqu'à 65 ans.

3. **Assistance chômage / Unemployment assistance**

3.1 **Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt**

L'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) est versée lorsqu'un demandeur d'emploi a épuisé ses droits d'assurance chômage, sous condition de ressources, ou à partir de 50 ans, s'il opte pour cette allocation.

3.1.1 *Conditions de travail / Employment conditions*

Avoir exercé une activité salariée ou assimilée pendant 5 des 10 années précédant la fin du dernier contrat de travail.

3.1.2 *Conditions de cotisations / Contribution conditions*

Aucunes.

3.2 **Calcul du montant de l'allocation/ Calculation of benefit amount**

3.2.1 *Calcul de l'allocation brute/ Calculation of gross benefit*

Au 1^{er} janvier 2005, le montant maximum est de EUR 14 par jour, c'est-à-dire EUR 420 pour un mois de 30 jours.

3.2.2 *Revenus et salaires non-considérés/ Income and earnings disregards*

Les personnes seules peuvent avoir des ressources jusqu'à EUR 560 par mois (à l'exclusion des allocations familiales et allocations de logement), et toujours recevoir le montant maximum de l'allocation brute (EUR 420). A partir de cette limite, chaque euro gagné est déduit de l'ASS, jusqu'à EUR 980 où l'allocation n'est plus versée.

Les couples peuvent avoir des ressources jusqu'à EUR 1 120 par mois (à l'exclusion des allocations familiales et allocations de logement), et toujours recevoir le montant maximum de l'allocation brute (EUR 420). A partir de cette limite, chaque euro gagné est déduit de l'ASS, jusqu'à EUR 1 540 où l'allocation n'est plus versée.

La perception d'un salaire est compatible avec le maintien des allocations pendant une durée de 12 mois : cumul à 100 % dans certaines conditions pendant les six premiers mois, cumul partiel au titre des six mois suivants.

3.3 **Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits**

C'est normalement imposable, mais le montant de l'allocation est trop faible pour verser des cotisations sociales et des impôts.

3.4 Durée de l'allocation/ Benefit duration

L'ASS est attribuée pour une durée de 6 mois renouvelable.

3.5 Traitement de groupes particuliers/ Treatment of particular groups

3.5.1 Personnes jeunes/ Young persons

Néant.

3.5.2 Salariés âgés / Older worker

Les personnes de plus de 50 ans peuvent bénéficier de l'ASS lorsqu'elle est supérieure à l'allocation d'assurance chômage.

Depuis le mois d'avril 2002, une nouvelle allocation (allocation équivalent retraite – AER), est destinée à assurer aux bénéficiaires, âgés de moins de 60 ans et totalisant 160 trimestres d'assurance vieillesse, un minimum de ressources égal à EUR 919,00 par mois en 2005. L'AER peut être versée à taux plein ou sous forme différentielle. Elle peut constituer un revenu de remplacement ou un revenu de complément à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou à l'allocation du chômeur âgé (ACA).

4. Aide sociale / Social assistance

Le Revenu Minimum d'Insertion (RMI), créé en 1989, est une allocation de dernier recours versée sous condition de ressources. Il peut concerner à la fois les demandeurs d'emploi qui ne disposent pas ou qui ne disposent plus de droit à une allocation dans le régime de l'assurance chômage ou dans le régime de solidarité, et des personnes plus éloignées du marché du travail qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou de santé et qui sont, pour une partie, considérées comme « inactives ». Le RMI a pour but d'aider les bénéficiaires à réintégrer le marché du travail.

4.1 Conditions pour recevoir l'allocation/ Conditions for receipt

Le RMI est une allocation différentielle versée sous condition de ressources, aux personnes âgées de 25 ans minimum, mais également aux personnes de moins de 25 ans qui ont au moins un enfant à charge ou qui attendent un enfant.

Le RMI est une allocation différentielle par définition : la personne bénéficiant du RMI perçoit une allocation égale à la différence entre le montant mensuel du RMI, tel qu'il est fixé par décret, et le montant de ses ressources prises en compte selon des modalités spécifiques.

Les bénéficiaires ne perçoivent pas seulement une allocation mais participent aussi à des actions d'insertion définies de façon personnalisée dans le cadre d'un contrat d'insertion librement conclu avec le représentant du Président du Conseil Général et portant sur des engagements réciproques.

Les actions inscrites dans le contrat d'insertion peuvent porter sur l'accès à l'emploi (formation, aide à la création d'entreprise, emploi aidé) mais aussi sur l'accompagnement social, l'accès au logement ou aux soins.

Le demandeur s'engage donc à :

- à participer à la réunion d'information collective durant laquelle il reçoit une information complète sur ses droits et obligations,
- à effectuer un diagnostic d'insertion, étape indispensable après la désignation du référent désigné par le Président du Conseil général

- à rencontrer ce référent afin de conclure un contrat d'insertion avec le département représenté par le Président du Conseil général.

Le respect de ces engagements conditionne le versement de l'allocation RMI.

L'engagement dans une démarche d'insertion est une condition du droit au RMI. Aussi, le contrat d'insertion doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture du droit au RMI. Si le contrat d'insertion n'est pas établi, sans motif légitime et du fait du bénéficiaire, dans un délai de trois mois à compter de la mise en paiement du RMI, celui-ci peut être suspendu. Il pourra également être suspendu si, à son expiration, le contrat d'insertion n'a pu être renouvelé ou si le bénéficiaire n'a pas respecté pas les engagements figurant dans ce contrat.

4.2 Calcul du montant de l'allocation /Calculation of benefit amount

4.2.1 Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit

Le RMI est un complément de revenu. Il correspond à la différence entre le plafond garanti du RMI et le montant total des ressources prises en compte dans le calcul de l'allocation (base ressources). Sont notamment pris en compte dans la base ressources, les revenus d'activité, les allocations familiales (à l'exclusion des majorations pour âge des allocations familiales et de l'allocation parentale pour jeune enfant « courte »), ainsi que les allocations logement, ces dernières pour un montant forfaitaire (forfait logement) de EUR 51.97 par mois pour une personne seule, de EUR 103.93 pour deux personnes, et de EUR 128.62 pour trois personnes ou plus. Toutefois, si le montant des aides au logement est plus faible que le forfait, on déduit du RMI le montant effectif des aides. Tous ces montants sont applicables à compter du 1^{er} janvier 2006.

Montant garanti au 1^{er} janvier 2006

Nombre d'enfants	Seul	En couple
0	433,06 EUR	649,59 EUR
1	649,59 EUR	779,51 EUR
2	779,51 EUR	909,43 EUR
Par enfant supplémentaire	173,22 EUR	173,22 EUR

Sources : Décret n° 2004-1700 du 29 décembre 2005 (JO 30 décembre 2005)

Note d'information n° DGAS/1C/206/03 du 2 janvier 2006

Forfait plafond pris en compte au titre des aides au logement au 1^{er} janvier 2006

Type de famille	Forfait plafond (en EUR) par mois pris en compte au titre des aides au logement (forfait logement au 1 ^{er} janvier 2003)
Personne isolée (12% du RMI de base)	51,97
2 personnes (16% du RMI de base)	103,93
3 personnes et plus (16,5% du RMI de base)	128,62

Sources : Décret n° 2004-1700 du 29 décembre 2005 (JO 30 décembre 2005)

Note d'information n° DGAS/1C/2006/03 du 2 janvier 2006

Depuis le 1^{er} janvier 2002, le RMI dans les départements d'outre-mer (DOM) est aligné sur le montant métropolitain.

Les allocataires du RMI et de l'ASS ont droit à la prime de Noël :

Isolé	152.45 Euros
Isolé + 1 enfant ou couple sans enfant	228.67 Euros
Isolé + 2 enfants ou couple avec 1 enfant	274.41 Euros
Couple + 2 enfants	320.14 Euros
Isolé + 3 enfants	335.39 Euros
Couple + 3 enfants	381.12 Euros
Isolé + 4 enfants	396.37 Euros
Couple + 4 enfants	442.10 Euros
Isolé + 5 enfants	457.35 Euros
Par personne supplémentaire	60.98 Euros

4.2.2 Revenus et salaires non-considérés/Income and earnings disregards

Depuis le 1^{er} octobre 2006, est mis en place un nouveau dispositif d'incitation au retour à l'emploi des bénéficiaires du RMI. En effet, la loi n°2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux réforme l'ancien dispositif d'« intéressement » dans le sens d'une plus grande lisibilité, simplicité et équité.

Désormais, l'intéressement est d'une durée maximum de 12 mois.

A compter de sa date de reprise d'activité ou de sa formation, le bénéficiaire peut cumuler intégralement son revenu d'activité avec son allocation pendant une durée maximum de 3 mois.

Puis, du quatrième au douzième mois d'activité, son intéressement est fonction de sa durée contractuelle de travail :

S'il exerce une activité salariée ou suit une formation d'une durée mensuelle de travail supérieure à 78 heures, il ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 150 euros s'il est isolé ou de 225 euros s'il a un conjoint, un concubin ou des enfants à charge. Pendant ce délai de 9 mois, ses revenus sont pris intégralement dans la base ressources pour le calcul du RMI.

S'agissant des activités non salariées, l'intéressement précité est applicable de droit.

En revanche, s'il reprend une activité salarié ou une formation d'une durée inférieure à 78 heures par mois, il ouvre droit à un intéressement proportionnel à sa rémunération : cumul du RMI avec la moitié du salaire pendant 9 mois.

En outre, lorsqu'au terme du délai d'intéressement de 12 mois, le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, l'intéressement peut être prolongé jusqu'à ce que le plafond de 750 heures soit atteint (il prend alors fin le mois qui suit la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures).

Enfin, il convient de souligner que la reprise d'une activité non salariée ou bien l'exercice d'une activité salariée ou le suivi d'une formation, d'une durée supérieure à 78 heures par mois, donne droit une prime de retour à l'emploi d'un montant de 1000 euros. Cette prime a pour objectif d'aider le bénéficiaire à faire face aux frais de reprise d'emploi (garde d'enfant, vêtements, transport, etc.).

4.3 Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits

Le RMI n'est pas imposable.

4.4 Durée de l'allocation/ Benefit duration

Il n'y a pas de limitation de durée du RMI dès lors que l'intéressé renouvelle et respecte son contrat d'insertion.

4.5 Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups

4.5.1 Personnes jeunes / Young persons

Néant. Voir section 4.1.

4.5.2 Salariés âgés/ Older Workers

Depuis avril 2002, les allocataires demandeurs d'emploi âgés de moins de 60 ans et totalisant 160 trimestres, de cotisation validés au titre de l'assurance vieillesse bénéficient de l'allocation équivalent-retraite (AER) (voir 3.5.2).

5. Allocations logement (1er juillet 2003) / Housing benefits

L'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de logement à caractère familial (ALF) et l'allocation de logement à caractère social (ALS) sont trois aides au logement attribuées sous conditions de ressources aux locataires et aux accédants à la propriété qui occupent un logement répondant à des normes minimales de salubrité et de peuplement. Tout ménage peut, en fonction de ses revenus et de sa composition, prétendre à une allocation de logement (AL). Par la suite, seules les aides personnelles locatives (ALF, ALS, APL) sont prises en compte dans cette étude.

5.1 Conditions pour recevoir l'allocation/ Conditions for receipt

Peut bénéficier de l'aide personnalisée au logement (APL) dans le secteur locatif : toute personne locataire d'un logement neuf ou ancien qui a fait l'objet d'une convention entre le propriétaire et l'État fixant, entre autres, l'évolution du loyer, la durée du bail, les conditions d'entretien et les natures de confort.

Peut bénéficier de l'allocation à caractère familial (ALF) : toute personne n'entrant pas dans le champ de l'APL, notamment n'étant pas locataire d'un logement conventionné.

En particulier peuvent bénéficier de l'ALF :

- Les ménages qui perçoivent des prestations familiales.
- Les ménages mariés depuis moins de 5 ans et sans enfant à condition que les conjoints se soient mariés tous deux avant 40 ans.
- Les ménages ayant des personnes à charge :
 - Un enfant âgé de moins de 21 ans (contre 20 ans auparavant), ayant atteint son 20^e anniversaire à compter du 1^{er} janvier 2001 et percevant une rémunération n'excédant pas 55 % du SMIC.
 - Un ascendant de plus de 65 ans (60 ans s'il est inapte au travail ou infirme).

L'allocation de logement sociale (ALS) intéresse toute personne assumant une charge de logement et bénéficiaire d'aucune aide au logement (allocation de logement familial ou aide personnalisée au logement) sous seule condition de ressources et sous réserve du respect des conditions de peuplement et de salubrité.

5.2 *Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount*

L'instauration d'un barème unique d'aides au logement dans le secteur locatif est achevée depuis le 1^{er} janvier 2002 avec la création d'un barème unifié en APL et AL.

5.2.1 *Calcul de l'allocation brute/ Calculation of gross benefit*

Le nouveau barème qui constitue une refonte totale des modalités de calcul en secteur locatif, intègre toutefois les mêmes critères de calcul en ce qui concerne l'appréciation de la situation des bénéficiaires (ressources, loyer, taille de la famille, zone géographique du lieu de résidence).

L'allocation logement (AL) représente un certain pourcentage d'une partie de la dépense du logement. Son montant est d'autant plus élevé que : 1) le revenu est faible, 2) le nombre d'enfants est important et 3) la dépense de logement est forte (mais le loyer n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond).

Les ressources de l'année de référence de l'allocataire sont prises en compte ou évaluées si elles sont inférieures à 812 fois le montant du SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre de cette même année.

5.2.2 Formule de calcul de l'AL

$$\text{APL ou AL} = \text{L} + \text{C} - \text{PP}$$

dans laquelle :

AL représente le montant mensuel de l'aide au logement.

L est le loyer mensuel plafonné.

C est le forfait des charges.

PP est la participation personnelle qui reste à la charge de l'allocataire. Elle est déterminée par la formule suivante :

$$\text{PP} = \text{P0} + (\text{TP} * \text{Rp}) \text{ où :}$$

P0 est la participation minimale.

TP est le taux de participation personnalisée.

Rp est l'assiette de ressources diminuée d'un montant forfaitaire R0.

P0 la participation minimale est égale à la plus grande des deux valeurs :

EUR 29 à compter du 1^{er} juillet 2003, et 8.5 % de (L + C), arrondi au centime d'euro le plus proche.

TP est le taux qui, appliqué aux ressources, sert à déterminer la participation personnalisée. TP comprend un taux « famille » et un taux complémentaire « loyer ».

$$TP = TF + TL$$

- TF est le taux de participation déterminé selon la taille de la famille. Il diminue lorsque le nombre de personnes à charge augmente.
- TL est le taux complémentaire lié au montant du loyer plafonné

Rp est l'assiette de ressources, minorée d'un montant forfaitaire R0 variable selon la taille de la famille.

5.2.3 Paramètres de calcul

5.2.3.1 Paramètres principaux

L = Plafonds de loyer (en EUR)

Composition du ménage	Zone I	Zone II	Zone III
Isolé ou personne seule	255,68	222,83	208,84
Couple sans personne à charge	308,37	272,74	253,19
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge	348,52	306,91	283,87
Par personne à charge supplémentaire	50,54	44,66	40,69

Zone I : Région parisienne et villes nouvelles de la région parisienne.

Zone II : Villes de plus de 100000 habitants et autres villes nouvelles.

Zone III : Reste de la France (métropole).

C = Montant forfaitaire des charges – toutes zones (en EUR) (inchangé au 1^{er} juillet 2006)

Composition des ménages	Toutes zones
Isolé ou personne seule	46,97
Ménage sans personne à charge	46,97
Isolé ou ménage ayant :	
1 personne à charge	57,60
2 personnes à charge	68,23
3 personnes à charge	78,86
4 personnes à charge	89,49
5 personnes à charge	100,12
Par personne à charge supplémentaire	10,63

TF = Taux de participation selon la taille de la famille (en pourcentage)

(inchangé au 1^{er} juillet 2006)

Composition des ménages	Taux « Famille » (TF) en %
Isolé sans personne à charge	3,54
Ménage sans personne à charge	3,94
Isolé ou ménage ayant :	
1 personne à charge	3,38
2 personnes à charge	2,97
3 personnes à charge	2,51

4 personnes à charge	2,31
Par personne supplémentaire	-0,07

TL = Taux de participation complémentaire selon le montant du loyer (TL)

TL est calculé à partir du rapport RL entre le montant du loyer plafonné et le montant du loyer de référence LR qui est égal au plafond de loyer en location « ordinaire » applicable en zone II selon la taille de la famille du bénéficiaire. TL évolue dans le même sens que le loyer plafonné.

Loyers de référence (LR) pour le calcul de $RL=L/LR$ (in EUR)

Composition des ménages	Loyer de référence (LR)
Isolé sans personne à charge	222,83
Ménage sans personne à charge	272,74
Isolé ou ménage ayant :	
1 personne à charge	306,91
2 personnes à charge	351,57
3 personnes à charge	396,23
4 personnes à charge	440,89
5 personnes à charge (Métropole + DOM)	485,55
Par personne à charge supplémentaire	44,66

Nota : Ce loyer de référence LR ne subit aucun abattement même en cas de colocation, chambre ou hébergement de personne âgée ou handicapée

CALCUL de TL (inchangé au 1^{er} juillet 2006)

Le taux TL à appliquer selon la tranche où se situe le rapport $RL = \text{loyer plafonné} / \text{loyer de référence}$

Tranches de taux RL	TL (en %)
De 0% à moins de 45%	0,0
De 45% à moins de 75%	0,56
Plus de 75%	0,85

TL est exprimé en pourcentage ; il est arrondi à la 3^{ème} décimale la plus proche

R_p est l'assiette de ressources, minorée d'un montant forfaitaire **R0** variable selon la taille de la famille

$$R_p = R - R_0$$

où

R est l'assiette de ressources arrondie au multiple de EUR 100 supérieur à compter du 1^{er} juillet 2003.

et

R0 est un abattement forfaitaire qui augmente avec la taille de la famille. Il correspond pour chaque taille de famille à l'équivalent, exprimé en revenu net imposable annuel, du RMI moins le forfait logement (R1), moins les allocations familiales, hors majoration pour âge (R2).

1. Détermination de R0

$$R_0 = R_1 - R_2$$

Le résultat est multiplié par 12 et affecté des abattements fiscaux de 10 % à 20 %.

R1 est un pourcentage de RMI. Il tient compte de la déduction du forfait logement. Il est variable selon la taille de la famille.

R2 est exprimé en pourcentage de la BMAF (base mensuelle de calcul des allocations familiales) selon la taille de la famille.

Le RMI de base et la BMAF servant au calcul de R0 sont ceux en vigueur au 1^{er} janvier de l'année de référence c'est-à-dire pour l'exercice 1^{er} juillet 2006 – 30 juin 2007, le RMI et la BMAF en vigueur au 1^{er} janvier 2005, soit :

- RMI (Métropole + DOM) : EUR 425,40 .
- BMAF (Métropole + DOM): EUR 361,37.

Les calculs intermédiaires sont arrondis à l'euro le plus proche.

Remarque : Lorsque $R - R0$ est négatif, c'est-à-dire lorsque le montant forfaitaire R0 est supérieur à l'assiette de ressources R, Rp est ramené à 0.

Abattement forfaitaire R0

Taille de la Famille	R1 en % du RMI de base (EUR 405,62)	R2 en % de la BMAF (EUR 341,87)	R0 en EUR à compter du 01/07/05 (R1 – R2) x 12 moins abattements de 10 % et 20 %
Isolé sans personne à charge	88,0		3178
Couple sans personne à charge	126,0		4549
1 personne à charge (Métropole)	150,3		5426
1 personne à charge (DOM)	150,3	5,88	5532
2 personnes à charge	180,3	32	5724
Par personne supplémentaire	+40.0 %	+41 %	191

Remarque : Lorsque les ressources sont nulles ou ne dépassent pas le montant forfaitaire R0, Rp est nul ; TP x Rp est donc nul également. La participation personnelle est alors égale à la participation minimale P0 ; l'aide versée est maximale.

5.2.3.2 Récapitulatif des autres paramètres

Assiette de ressources : elle est arrondie au multiple supérieur de EUR 100.

Abattement double activité : Abattement supprimé par l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005.

Abattement double résidence : est revalorisé de 1,8% et est porté de EUR 2 034 à EUR 2071 depuis le 1^{er} juillet 2003.

Plancher étudiant :

Pour les étudiants boursiers ainsi que pour ceux qui étaient bénéficiaires d'une aide au logement antérieurement au 1^{er} juillet 1999 :

- Depuis le 1^{er} juillet 2003 : EUR 4 400.

Pour les étudiants non boursiers :

- Depuis le 1^{er} juillet 2003 : EUR 5 500).

Abattement effectué sur les ressources de certaines personnes vivant au foyer : EUR 7 223,45 à compter du 1^{er} septembre 2005.

Plancher de ressources des membres de communautés religieuses hébergés en dehors de la communauté : EUR 2 862 à compter du 1^{er} juillet 2003.

Seuil de non-versement : EUR 24 à compter du 1^{er} juin 2004

Seuil de non-recouvrement : EUR 16. (inchangé)

Minimum de dépense nette : EUR 28 jusqu'au mois de parution des textes relatifs à l'actualisation des aides au logement au 1^{er} juillet 2003 et EUR 29 à compter du mois suivant la parution des textes relatifs à l'actualisation des aides au logement au 1^{er} juillet 2003.

Sources :

Décret n°2004 – 463 et 2004 – 464 et arrêté du 28 mai 2004 (JO 29 mai ALF et ALS).

Arrêté du 30 avril 2004, JO 6 mai (APL locative).

Décret n° 2005-1511 et deux arrêtés du 7 décembre 2005 (JO 8 décembre 2005 APL).

Décret n° 2005-1607 et un arrêté du 19 décembre 2005 (JO 23 décembre 2005 ALF et ALS).

Circulaire CNAF n° 2004 – 012 du 2 avril 2004.

Circulaire CNAF n° 2005-21 du 19 octobre 2005.

Champ d'application : France métropolitaine.

5.3 Régime de l'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits

L'allocation logement n'est pas imposable, mais elle est soumise à la cotisation pour le remboursement de la dette sociale.

5.4 Traitement de groupes particuliers/ Treatment of particular groups

Voir les conditions en section 5.1.

6. Allocations familiales/ Family benefits

6.1 Conditions pour recevoir l'allocation/ Conditions of receipt

Les allocations familiales sont versées aux familles qui assurent la charge de deux enfants ou plus jusqu'à l'âge de 20 ans. Il n'y a pas de condition de ressources.

6.2 Calcul du montant de l'allocation/ Calculation of benefit amount

6.2.1 Calcul de l'allocation brute/ Calculation of gross benefit

Le montant est établi en appliquant un pourcentage, variable selon la taille de la famille, à une base mensuelle de calcul (Base Mensuelle Allocations Familiales, BMAF), qui est de EUR 367,87 au 1^{er} janvier 2006. De plus, l'âge des enfants donne lieu à des majorations :

	Montant de l'allocation ¹ versée (en EUR par mois) au 1 ^{er} janvier 2006	Pourcentage de BMAF
2 enfants	117,72	32
Enfant supplémentaire	150,83	41
Majoration ² par enfant de + 11 ans	33,11	9
Majoration ² par enfant de + de 16ans	58,86	16

1. Montant net de la CRDS.
2. A l'exclusion de l'aîné d'une famille de deux enfants.

Enfin, pour éviter une perte financière brutale liée à la baisse des allocations familiales lorsque les enfants atteignent l'âge de vingt ans, une allocation forfaitaire d'un montant mensuel de 74,43 € (montant au 1er janvier 2006) est versée, depuis juillet 2003, pendant un an pour un ou plusieurs enfants (en cas de naissances multiples), aux familles comptant au moins trois enfants à charge.

6.2.2 Revenus et salaires non-considérés/ *Income and Earnings disregards*

Il n'y a pas de condition de ressources.

6.3 Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / *Tax treatment of benefit and interaction with other benefits*

Les allocations familiales ne sont pas imposables, mais elles sont soumises à la CRDS.

6.4 Traitement de groupes particuliers/ *Treatment of particular groups*

Une famille attendant un enfant ou ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de trois ans peut bénéficier de la prime à la naissance ou à l'adoption et de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). La prime, d'un montant de EUR 845,18, est attribuée sous condition de ressources au 7^{ème} mois de la grossesse ou dès l'arrivée des enfants au foyer en cas d'adoption. Le montant mensuel de l'allocation de base de la PAJE est de 45,95 % de la Base Mensuelle des Allocations Familiales (BMAF), c'est-à-dire EUR 169,04 par mois. L'allocation est attribuée sous condition de ressources (la même que celle applicable à la prime à la naissance ou à l'adoption), si le revenu net imposable ne dépasse pas un certain plafond. Le plafond de ressources² est de EUR 25 430 pour un couple avec un enfant³, de EUR 30 516 pour une famille avec deux enfants, plus EUR 6 103 par enfant supplémentaire. Ce plafond est majoré à hauteur de EUR 33 606 pour un enfant pour les couples bi-actifs et les personnes isolées.

Une famille avec 3 enfants à charge ou plus âgés de plus de trois ans peut bénéficier du Complément Familial (CF). Le montant mensuel de l'allocation est de 41,65 % de la BMAF, c'est-à-dire EUR 153,22. L'allocation est attribuée sous condition de ressources, si le revenu net imposable ne dépasse pas certains plafonds.

Il existe en France de nombreuses prestations familiales qui sont versées selon les circonstances. Celles-ci incluent, le complément de libre choix d'activité de la PAJE, l'allocation de rentrée scolaire, et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Elles sont mentionnées pour référence mais ne sont pas comprises dans nos calculs.

7. Garde d'enfant pour les enfants d'âge préscolaire / *Childcare for pre-school children*

La France compte au 1^{er} janvier 2007 environ 2 424 000 enfants de moins de 3 ans (source : Insee, évaluation provisoire basée sur les résultats des recensements de 2004, et 2005 et 2006).

La répartition des enfants de moins de 3 ans selon le mode de garde principal adopté par les parents en semaine entre 8 heures et 19 heures est la suivante :

parents : 70 %

assistant maternel agréé : 13 %

crèche : 9 %

autres modes de garde payants : 3 %

2. Il s'agit des revenus nets catégoriels de 2005.

3. Pour cette prestation, il s'agit des enfants à charge ou à naître.

modes de garde informels : 4 %

autres : 1 %

(source : DREES - enquête Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants, 2002). Par ailleurs, on estime à 25 % le nombre d'enfants âgés de 2 ans au 31 décembre 2005 scolarisés en septembre 2005 (source : Ministère de l'éducation nationale), alors que la quasi-totalité des enfants âgés de 3 ans au 31 décembre 2005 sont scolarisés.

Enfin, au 31 décembre 2006, 611 000 personnes percevaient un complément de libre choix d'activité, à taux plein ou à taux réduit, tandis que l'APE ne concerne plus que 390 personnes (source : CNAF, champ : tous régimes, France entière).

7.1 *Frais de garde d'enfant payés par les parents/ Out-of-pocket childcare fees paid by parents*

Présentation des taux d'effort à la charge d'un ménage ayant recours à un mode de garde à temps plein pour un enfant de moins de trois ans.

La PAJE, mise en place au 1er janvier 2004, a pour objectif de garantir une meilleure solvabilisation de la demande de garde. Le complément mode de garde (CMG) consiste en :

- Une prise en charge des cotisations sociales de la garde d'enfant totale dans le cas d'un recours à un assistant maternel agréé et à hauteur de 50% dans la limite de EUR 395 par mois dans le cas d'une garde à domicile (EUR 197 idem pour un enfant de 3 à 6 ans).
- Une majoration de EUR 158,70 EUR 264,54 ou EUR 370,33 par mois suivant le revenu des parents ; cette majoration est versée par enfant (assistant maternel) ou par famille (garde à domicile).

Le tableau ci-dessous présente les taux d'effort pour une famille dont les deux membres travaillent et ayant un enfant né après le 1^{er} janvier 2004. L'assistant maternel est supposé recevoir une rémunération nette de 3,5 SMIC horaires nets par jour de garde ce qui correspond à la rémunération moyenne du secteur. A cette rémunération s'ajoute une indemnité d'entretien légale fixée à EUR 6 par jour.

Les taux d'effort en cas de garde en crèche avant réduction d'impôt, est fonction des ressources du ménage et du nombre d'enfants. Il est égal à 12% des ressources pour une famille d'un enfant.

Les taux d'effort présentés ci-dessous tiennent compte des réductions d'impôts. Trois niveaux de revenus des parents sont retenus (1, 3 et 6 SMIC).

Tableau 1 : taux d'effort et reste à charge des parents en fonction du mode de garde choisi, du revenu des parents et de l'année considérée

Assistant maternel à 3,5 SMIC/ jour (coût total mensuel : 819€ en 2005)				
	garde effectuée	2004	2005	2006
1 SMIC	taux d'effort	12,3%	10,8%	9,1%
	reste à charge	130 €	119 €	104 €
3 SMIC	taux d'effort	7,4%	6,6%	5,1%
	reste à charge	207 €	196 €	156 €
6 SMIC	taux d'effort	5,4%	5,3%	4,5%
	reste à charge	284 €	297 €	259 €

Garde à domicile (coût total mensuel : 2126€ en 2005)				
	garde effectuée	2004	2005	2006
1 SMIC	taux d'effort	121,3%	106,4%	106,2%
	reste à charge	1 277 €	1 168 €	1 210 €
3 SMIC	taux d'effort	45,5%	39,2%	38,7%
	reste à charge	1 282 €	1 159 €	1 192 €
6 SMIC	taux d'effort	17,6%	14,5%	14,7%
	reste à charge	931 €	812 €	858 €

Place en établissement collectif (coût total mensuel : 1296€ en 2004)				
	garde effectuée	2004	2005	2006
1 SMIC	taux d'effort	8,4%	6,4%	4,3%
	reste à charge	89 €	70 €	49 €
3 SMIC	taux d'effort	8,6%	7,9%	6,4%
	reste à charge	242 €	233 €	197 €
6 SMIC	taux d'effort	6,8%	6,5%	5,5%
	reste à charge	357 €	364 €	323 €

Source : DSS-CNAF

Note de lecture : Le taux d'effort correspond au montant du reste à charge rapporté aux ressources de la personne (revenu d'activité + allocation de base de la PAJE). Pour un ménage dont les ressources sont égales au SMIC, le taux d'effort de la garde d'un enfant par un assistant maternel est égal à 12,3 %.

Coûts de garde d'enfants en crèche :

La participation financière des parents aux frais d'accueil de leur enfant est déterminée d'après un tarif journalier conforme au barème applicable dans le cadre des conventions liant la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) aux municipalités.

Le taux d'effort appliqué aux ressources est fixé par la CAF sur la base de :

- 12% des ressources pour une famille d'un enfant,
- 10% pour une famille de 2 enfants,
- 7.5% pour une famille de 3 enfants,
- 6.6% pour une famille de 4 enfants et plus.

En conséquence, le tarif journalier, qui est le taux mensuel divisé par 20 jours, correspond à :

- 0.6% des ressources mensuelles d'une famille d'un enfant,
- 0.5% pour une famille de 2 enfants,
- 0.4% pour une famille de 3 enfants,
- 0.3% pour une famille de 4 enfants et plus.

Les ressources à prendre en compte pour la détermination de la participation familiale sont celles définies par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales et servant de base au calcul des prestations familiales, à savoir les revenus imposables tels que déclarés perçus, après abattements, à hauteur de EUR 4 750 par mois (montant plafond). En absence de toutes ressources, un forfait plancher est retenu. Ce forfait correspond au RMI mensuel garanti à une personne isolée avec un enfant, déduction faite de l'allocation logement (EUR 597.62 en 2006).

Tarifs journaliers :

	Famille avec 1 enfant	Famille avec 2 enfants	Famille avec 3 enfants	Famille avec 4 enfants et plus
Coefficients multiplicateur applicable aux ressources mensuelles de la famille	0.6%	0.5%	0.4%	0.3%
Montant plancher du tarif journalier (en Euro)	3.59	2.99	2.39	1.79
Montant plafond du tarif journalier (en Euro)	28.50	23.75	19.00	14.25

Depuis la mise en place progressive de la PSU (2002), généralisée au 1er juillet 2005, le taux d'effort est désormais horaire, soit par exemple 0, 06 % du revenu mensuel (puis dégressif en fonction du nombre d'enfants) pour une heure d'accueil (ce qui revient au même dans le cas d'un accueil 10 heures par jour). Le forfait mensuel payé par la famille dépend du nombre d'heure d'accueil pour le mois prévu dans son contrat d'accueil.

7.2 Allocations de garde d'enfant/ Child-care benefits

Le complément de libre choix du mode de garde de la PAJE est attribué à la personne ou au ménage qui recourt à un assistant maternel agréé ou à une garde à domicile pour la garde d'un enfant de moins de six ans.

Le complément de libre choix d'activité de la PAJE est attribué à la personne qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou qui l'exerce à temps partiel pour s'occuper d'un enfant de moins de trois ans. Il est destiné à compenser l'arrêt ou la réduction de l'activité professionnelle ou son exercice à temps partiel à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption.

7.2.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions of receipt

Complément de libre choix du mode de garde :

- Avoir un enfant âgé de moins de six ans.
- La personne ou la ménage doit bénéficier d'un revenu minimal tiré d'une activité professionnelle.
- En cas de garde par un assistant maternel, celle-ci doit être agréée.

Complément de libre choix d'activité

L'attribution du complément est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle d'au moins deux ans consécutifs ou non dans une période variable selon le rang de l'enfant (deux ans pour un enfant de rang un, quatre ans pour un enfant de rang deux et cinq ans pour un enfant de rang trois et plus).

Dans tous les cas, l'activité professionnelle doit permettre de valider au moins huit trimestres consécutifs ou non de droit à pension de vieillesse, c'est à dire pour un trimestre au moins 200 heures sur la base du SMIC en vigueur au 1^{er} janvier de l'année de l'activité.

Le complément de libre choix d'activité n'est pas cumulable avec le complément familial.

Le complément de libre choix d'activité à taux partiel est cumulable avec le complément de libre choix du mode de garde attribué aux enfants âgés de 3 à 6 ans.

7.2.2 Calcul de l'allocation / Calculation of benefit amount

7.2.1.1 Calcul de l'allocation brute/ Calculation of gross benefit

Il prend, d'une part, en charge les cotisations et contributions sociales liées à l'emploi :

- la totalité de ces cotisations en cas de garde par une assistante maternelle agréée, à la condition que la rémunération de celle-ci ne dépasse pas 5 SMIC brut par heure et par enfant gardé ;
- 50 % de celles-ci dans la limite d'un plafond en cas de garde à domicile (montant mensuel du plafond au 1^{er} janvier 2007 : EUR 395) ;

Il prend, d'autre part, en charge 85 % du salaire net de la personne qui assure la garde des enfants, dans la limite d'un plafond variable selon les revenus des parents.

Le versement du complément est lié à l'exercice d'une activité professionnelle procurant un minimum de revenus : deux fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) si la charge des enfants est assumée par un couple et une fois le montant de cette base si la charge des enfants est assumée par une personne seule.

Le complément est également attribué selon des modalités spécifiques aux personnes qui recourent à un organisme privé pour assurer la garde de leurs enfants dès lors qu'elles répondent aux conditions de droit de ce complément et que l'enfant est gardé un minimum d'heures dans le mois.

Le montant du complément de libre choix du mode de garde est variable selon le niveau des ressources et l'âge de l'enfant

Montant mensuel (en EUR) (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2006)

Ressources annuelles	Inférieures ou égales à EUR 14 870 ¹	De EUR 14 871 à 33 044	Supérieure à EUR 33 044
Enfant de moins de 3 ans	370,33	264,54	158,70
Enfant de 3 à 6 ans	185,19	132,29	79,35

1. Majorées de EUR 5 001 par enfant en plus, et de EUR 6 001 à partir du troisième enfant à charge.

Le montant mensuel du complément de libre choix d'activité de la PAJE avant CRDS du 1^{er} janvier au 31 décembre 2006 est de :

EUR 524,47 pour une cessation complète d'activité,

EUR 398,81 pour une activité au plus égale au mi-temps

EUR 301,58 pour une activité comprise entre le mi-temps et 80%

7.2.2.2 Revenus et salaires non-considérés / Income and earnings disregards

Le complément de libre choix du mode de garde est modulé en fonction des ressources.

Les ressources prises en compte sont les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est à dire les revenus de chaque catégorie auxquels sont appliqués les abattements fiscaux spécifiques à chacune d'entre elles (par exemple, les abattements de 10% et 20% pour les salariés et pensionnés).

Le montant du complément de libre choix d'activité est fonction de la durée actuelle de travail (cessation complète ou à temps partiel), mais ne dépend pas du niveau actuel de la rémunération.

7.2.3 Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits

Les compléments de libre choix du mode de garde et d'activité ne sont pas imposables mais sont soumis à la CRDS.

Le recours à un assistant maternel agréé ouvre droit à un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses dans la limite d'un plafond (article 200 quater B du code général des impôts).

La garde à domicile ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 50 % des dépenses engagées dans la limite d'un plafond (article 199 sexdecies du code général des impôts).

7.3 Durée de l'allocation/ Benefit duration

Le complément de libre choix du mode de garde est attribué chaque mois jusqu'au sixième anniversaire de l'enfant tant que les conditions d'attribution sont remplies (le montant est toutefois réduit de moitié de 3 à 6 ans).

Le complément de libre choix d'activité peut être versé jusqu'aux trois ans de l'enfant ou jusqu'aux 6 ans des enfants en cas de naissances multiples d'au moins trois enfants.

7.4 Traitement de groupes particuliers/ Treatment of particular groups

Néant.

8. Allocations subordonnées à l'exercice d'un emploi/ Employment-conditional benefits

La Prime pour l'emploi (PPE). Voir section 10.

9. Allocation de parent isolé/ Lone-parent benefits

9.1 Conditions pour recevoir l'allocation/ Conditions for receipt

a) l'allocation de parent isolé (API) est une allocation différentielle destinée à assurer, pendant un certain temps, à la personne isolée qui assume seule la charge d'un ou plusieurs enfants un revenu familial.

Montant de l'API	Métropole		DOM	
	% BMAF	Revenu garanti	% BMAF	Revenu garanti
Femme enceinte sans enfant à charge	150	551,81	140,58	517,15
Majoration par enfant	50	183,84	46,83	172,27
Un alignement progressif du montant des DOM sur le montant métropolitain est prévu.				

BMAF : base mensuelle de calcul des allocations familiales

Champ : France entière ; données au 1^{er} janvier 2006

Circulaire DSS/DGAS/2005/ 563 du 20 décembre 2005 pour la métropole

Circulaire DSS/DGAS/2005/ 562 du 20 décembre 2005 pour les DOM

b) l'allocation de soutien familiale (ASF) est versée dès lors qu'un des parents se soustrait à son obligation d'entretien ou est dans l'incapacité d'y subvenir.

9.2 Calcul du montant de l'allocation/ Calculation of benefit amount

9.2.1 Calcul de l'allocation brute/ Calculation of gross benefit

a) Calcul de l'allocation

L'API versée correspond à la différence entre le plafond garanti de l'API et le montant total des ressources prises en compte dans le calcul de l'allocation, imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales. Il n'est toutefois pas tenu compte de certaines ressources définies à l'article R 524-3 du CSS.

b) Subsidiarité de l'API

Un projet de réforme, dans le cadre du projet de loi de finances initiales pour 2007, a pour but d'instaurer la subsidiarité de l'API. L'allocation ne pourra alors être accordée qu'à condition que le demandeur fasse valoir ses droits à créances alimentaires, ce qui implique notamment pour l'allocataire d'engager une action devant le juge aux affaires familiales pour qu'une pension alimentaire soit fixée si tel n'était pas le cas. L'Allocation de soutien familial est alors versée à l'allocataire et vient en déduction du montant de l'API.

L'ASF est égale à EUR 82,77 par enfant s'il est orphelin de père ou de mère (ou assimilé) et de EUR 110,36 s'il est orphelin de père et de mère, ces montants s'entendant avant déduction de la CRDS.

c) Le forfait logement

Sont également pris en compte dans les ressources, sur une base forfaitaire, les aides personnelles au logement ou l'avantage en nature procuré par un hébergement n'ouvrant droit à aucune aide au logement pour un montant de 50,32 euros par mois pour une personne seule, de 100,61 euros pour deux personnes, et de 124,52 euros pour trois personnes et plus (chiffres métropole). Si les aides au logement perçues sont inférieures au forfait, elles sont retenues pour le montant réel.

Forfait logement	Métropole		DOM	
	% BMAF	Montant	% BMAF	Montant
Femme enceinte sans enfant à charge	13,68	EUR 50,32	12,78	EUR 47,01

Bénéficiaire avec un enfant à charge	27,35	EUR 100,61	25,63	EUR 94,29
Bénéficiaire ayant au moins 2 enfants à charge	33,85	EUR 124,52	31,69	EUR 116,58
Les montants son majorés au 1 ^{er} janvier de chaque année afin de porter progressivement le forfait logement appliqué dans les DOM à un niveau identique à celui de la métropole. Cet alignement sera achevé à compter du 1 ^{er} janvier 2007.				
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2007, il est prévu un alignement du montant du forfait logement applicable à l'API sur celui valant pour le RMI à partir du 1 ^{er} janvier 2007				

BMAF : base mensuelle de calcul des allocations familiales

Champ : France entière ; données au 1^{er} janvier 2006

Circulaire DSS/DGAS/2B/2005/ 563 du 20 décembre 2005 pour la métropole

Circulaire DSS/DGAS/2B//2005/ 562 du 20 décembre 2005 pour les DOM

9.2.2 Revenus et salaires non-considérés / Income and earnings disregards

Des règles de cumul spécifiques entre l'API et un revenu d'activité sont prévues, lorsque le bénéficiaire de l'API reprend une activité ou une formation professionnelle.

a) Cumul de l'API avec une activité professionnelle : ici la règle est la même que pour le RMI.

Depuis le 1^{er} octobre 2006, est mis en place un nouveau dispositif d'incitation au retour à l'emploi des bénéficiaires de l'API. En effet, la loi n°2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux réforme l'ancien dispositif d' « intéressement » dans le sens d'une plus grande lisibilité, simplicité et équité.

Désormais, l'intéressement est d'une durée maximum de 12 mois.

A compter de sa date de reprise d'activité ou de sa formation, le bénéficiaire peut cumuler intégralement son revenu d'activité avec son allocation pendant une durée maximum de 3 mois.

Puis, du quatrième au douzième mois d'activité, son intéressement est fonction de sa durée contractuelle de travail :

S'il exerce une activité salariée ou suit une formation d'une durée mensuelle de travail supérieure à 78 heures, il ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 225 euros. Pendant ce délai de 9 mois, ses revenus sont pris intégralement dans la base ressources pour le calcul de l'API

S'agissant des activités non salariées, l'intéressement précité est applicable de droit.

En revanche, s'il reprend une activité salarié ou une formation d'une durée inférieure à 78 heures par mois, il ouvre droit à un intéressement proportionnel à sa rémunération : cumul de l'API avec la moitié du salaire pendant 9 mois.

En outre, lorsqu'au terme du délai d'intéressement de 12 mois, le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, l'intéressement peut être prolongé jusqu'à ce que le plafond de 750 heures soit atteint (il prend alors fin le mois qui suit la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures).

Enfin, il convient de souligner que la reprise d'une activité non salariée ou bien l'exercice d'une activité salariée ou le suivi d'une formation, d'une durée supérieure à 78 heures par mois, donne droit à une prime de retour à l'emploi d'un montant de 1000 euros. Cette prime a pour objectif d'aider le bénéficiaire à faire face aux frais de reprise d'emploi (garde d'enfant, vêtements, transport, etc.).

b) Contrat insertion – revenu minimum d'activité (CI-RMA) et contrat d'avenir

Le CI-RMA vise à faciliter l'insertion professionnelle des allocataires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. La personne embauchée bénéficie d'un

contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, à temps partiel (20 h minimum par semaine) ou à temps plein, d'une durée initiale de 6 mois minimum (ou de trois mois pour certains bénéficiaires) renouvelable sans pouvoir excéder une durée totale de 18 mois. Le CI-RMA peut également revêtir la forme d'un contrat à durée indéterminée (20 h minimum par semaine).

L'employeur, qui doit appartenir au secteur dit « marchand », doit conclure avant l'embauche une convention avec l'ANPE ou le Conseil général et bénéficie, pour chaque contrat, d'une aide spécifique. Le bénéficiaire du CI-RMA perçoit de l'employeur, un revenu minimum d'activité, et continue de percevoir son allocation mais diminuée, en principe, du montant de l'aide versée par le département à l'employeur (soit le montant du RMI garanti pour une personne isolée : 433,06 euros pour 2006). Le CI-RMA peut faire l'objet d'une suspension ou, s'il prend la forme d'un CDD ou d'un contrat de travail temporaire, d'une rupture anticipée dans certaines situations.

Le contrat d'avenir est destiné à permettre le retour à l'emploi des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation de parent isolé (API) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Il ouvre droit, pour les employeurs qui doivent appartenir au secteur dit « non marchand », à plusieurs avantages, sous réserve de respecter certaines formalités obligatoires. La personne embauchée bénéficie d'un contrat à durée déterminée de 2 ans (avec des possibilités de dérogation), à temps partiel (26 heures) et d'actions de formation et d'accompagnement. Ce contrat peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de 36 mois et de 5 ans maximum pour les travailleurs handicapés et les personnes de plus de 50 ans. La personne concernée perçoit un salaire calculé au minimum sur la base du SMIC et continue de percevoir son allocation (RMI, ASS, AAH ou API), diminuée en principe du montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur (soit le montant du RMI garanti pour une personne isolée : 433,06 euros pour 2006).

Si ces deux types de contrats de travail ne donnent pas lieu à l'application de l'intéressement forfaitaire ou proportionnel décrit au a) ci-dessus, les personnes bénéficiaires de ces contrats aidés bénéficient toutefois de la prime de retour à l'emploi d'un montant de 1 000 euros.

9.3 Régime d'imposition de l'allocation / Tax treatment of benefit

Non imposable.

9.4 Durée de l'allocation/ Benefit duration

a) l'API courte est versée pendant 12 mois consécutifs à compter du fait générateur (divorce, séparation, veuvage). Si les enfants sont âgés de plus de trois ans l'API longue est versée jusqu'à ce que le dernier enfant atteigne l'âge de 3 ans.

b) l'ASF est versée sans condition de ressources, pour chacun des enfants jusqu'à 20 ans, aux personnes isolées avec au moins un enfant à charge.

9.5 Traitement de groupes particuliers Treatment of particular groups

Néant.

10. Système d'imposition/ Tax system

Il concerne l'impôt sur le revenu qui est perçu par l'état, et les impôts locaux perçus par les administrations décentralisées ou collectivités locales. Ces derniers (la taxe d'habitation et les impôts fonciers) varient considérablement selon les communes, ils n'ont pas été inclus dans cette étude.

10.1 Impôt sur le revenu

Il est à noter que le système d'imposition de la France est le seul système des pays de l'OCDE où l'impôt sur le revenu n'est pas prélevé directement sur le salaire.

10.1.1 Abattements et crédits d'impôts / Tax allowances and credits

Les abattements sont les suivants :

- Les cotisations sociales et la part déductible de la CSG (voir section 10.3).
- Déduction, soit forfaitaire de 10 % du salaire net des cotisations sociales (sauf CSG et RDS) (minimum de EUR 389 et maximum de EUR 13 093), soit des frais réels (hors du cadre de cette étude).
- Abattement forfaitaire égal à 20 pour cent du salaire après application de la déduction mentionnée ci-dessus. Cet abattement est supprimé sur la fraction de salaires, des pensions et rentes viagères à titre gratuit (après abattement de 10 pour cent) qui dépassent EUR 120 100 pour les revenus de 2005.

Une réduction d'impôt existe pour les dépenses effectuées en matière de garde d'enfants hors du domicile, c'est-à-dire pour couvrir une partie des coûts du recours à une assistante maternelle agréée ou à une structure collective (crèche). Cette réduction est égale à 25 % des dépenses, après déduction du montant de l'AFEAMA perçue et des indemnités pour frais de garde versées par l'employeur, dans une limite de EUR 2 300 par enfant, soit une réduction d'impôt maximale de EUR 575 par an et par enfant (moins de 7 ans). Cumulable avec l'AFEAMA.

Une réduction d'impôt existe pour les emplois à domicile. Elle est égale à 50 % des dépenses dans une certaine limite de EUR 7 400 (EUR 14 800 pour les invalides), soit une réduction maximale d'impôt pouvant se monter à EUR 3 700 pour l'imposition des revenus 2002. Cumulable avec l'AGED. Ce plafond est porté à EUR 10 000 (EUR 20 000 pour les invalides) pour les dépenses engagées à compter du 1^{er} janvier 2003, soit un avantage fiscal de EUR 5 000.

10.1.2 Définition du revenu imposable/Taxable income definition

C'est le revenu brut moins les trois abattements ci-dessus.

Les salaires déclarés (salaire net imposable) sont nets de cotisations sociales et de la fraction de CSG déductible, mais contiennent les 2.4 pourcent de CSG non déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, et les 0.5 pourcent de CRDS.

10.1.3 Barème d'imposition 2005 sur les revenus 2004

	Fraction du revenu imposable (1part, en euros)	Taux (en%)
1 ^{re} tranche	N'excédant pas 4 412	0
2 ^e tranche	De 4 412 à 8 677	6,83
3 ^e tranche	De 8 677 à 15 274	19,14
4 ^e tranche	De 15 274 à 24 731	28,26
5 ^e tranche	De 24 731 à 40 241	37,38
6 ^e tranche	De 40 241 à 49 624	42,62
7 ^e tranche	Au delà de 49 624	48,09

Sur le montant de l'impôt résultant de ce barème s'applique une « décote » spécifique pour les contribuables faiblement imposables et éventuellement certaines réductions d'impôts (le montant de l'impôt sur les revenus soumis au barème progressif de l'IR, avant prise en compte des réductions pour bénéficier de la décote doit être inférieure à EUR 829 et la décote s'évalue à la moitié de la différence entre ce plafond et l'impôt sur le revenu avant la décote).

La réduction de 5% qui avait été opérée sur les revenus 2001 soumis au barème progressif en 2002, a été pour l'imposition des revenus 2002 intégrée au barème, via les taux marginaux d'imposition arrêtés par la loi de finances. Quand l'impôt final s'évalue à un montant au dessous de EUR 61, il n'y a pas d'impôt à payer.

10.1.4 Crédit d'impôt récupérable : la Prime pour l'emploi (PPE) / refundable tax credit

Il s'agit d'un crédit d'impôt destiné aux personnes de condition modeste exerçant une activité professionnelle. C'est une aide individualisée dont le montant dépend de la situation de famille et du revenu :

Situation de famille	Revenu d'activité en année pleine compris entre	Montant de la prime pour l'emploi	Majoration pour charges de famille	
Personne seule sans enfant	3 570 EUR < R ≤ 11 899 EUR 11 899 EUR < R ≤ 16 659 EUR	R*6% (16 659 EUR - R) * 15 %	-	
Couple (marié, pacsé) bi actif	3 570 EUR < R ≤ 11 899 EUR 11 899 EUR < R ≤ 16 659 EUR	R*6% (16 659 EUR - R) * 15 %	Sans enfant -	Deux enfants 70 EUR 70 EUR
Couple (marié, pacsé) mono-actif	3 570 EUR < R ≤ 11 899 EUR 11 899 EUR < R ≤ 16 659 EUR 16 659 EUR < R ≤ 23 798 EUR 23 798 EUR < R ≤ 25 376 EUR	R*6% + 81 EUR (16 659 EUR - R)*15%+ 81 EUR 81 EUR (25 376 EUR - R)* 5.5%	Sans enfant - - -	Deux enfants 70 EUR 70 EUR 35 EUR 35 EUR
Famille monoparentale avec deux enfants	3 570 EUR < R ≤ 11 899 EUR 11 899 EUR < R ≤ 16 659 EUR 16 659 EUR < R ≤ 25 376 EUR	R*6% (16 659 EUR - R) * 15 % 0	105 EUR 105 EUR 70 EUR	

Cette prime est accordée à l'ensemble des membres du foyer fiscal éligibles sous réserve que le revenu de référence du foyer fiscal ne dépasse pas certains seuils qui varient avec la configuration familiale, (par exemple : une personne seule ne doit pas avoir un revenu de référence supérieur à EUR 12 606, une famille monoparentale avec deux enfants un revenu supérieur à EUR 19 572, un couple marié monoactif sans enfant un revenu supérieur à EUR 25 211, un couple marié monoactif avec deux enfants un revenu supérieur à EUR 32 177). Le calcul du montant de la prime tient compte de la situation de famille et du niveau du revenu d'activité déclaré par le bénéficiaire. Celui-ci ne doit, dans tous les cas, jamais être inférieur à un revenu minimum de EUR 3 570 en 2005.

Pour être éligible à cette prime il faut avoir exercé une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel. Le revenu de référence dont il est question est proche dans la majorité des cas du

revenu net imposable du foyer fiscal. Par conséquent il ne peut être attribué de PPE à l'un des conjoints éligibles si l'autre possède un revenu donnant au revenu de référence du foyer fiscal une valeur dépassant le seuil d'éligibilité correspondant à sa configuration familiale.

Les personnes à charge majorient le montant de la PPE attribuée au foyer fiscal, la présence d'un ou deux actifs pour des couples mariés peut, elle aussi, influencer sur le montant de la prime (majoration pour les couples mono-actifs du montant de la PPE de EUR 81).

Chaque enfant majore la PPE du foyer fiscal qui le compte à charge de EUR 35, sauf cas particulier (par exemple les deux dernières tranches de revenu pour les mariés mono-actifs bénéficiaires de la prime).

10.2 *Traitement du revenu de la famille/ Treatment of family income*

L'unité d'imposition est le revenu commun de la famille mais les enfants n'y sont compris que s'ils sont à la charge des parents. Les autres personnes sont prises en compte sous certaines conditions: contrairement aux conjoints qui sont toujours imposés ensemble, les enfants et les autres membres de la famille ont la faculté de choisir l'imposition séparée. Les personnes qui ont conclu en 1999, les premiers pactes civils de solidarité, souscrivent pour l'imposition des revenus 2002, une déclaration commune. Les salaires déclarés sont nets de cotisations patronales et salariales obligatoires, à l'exception des 2,4 pour cent de CSG et des 0,5 pour cent de CRDS qui sont non déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

10.3. *Contribution sociale généralisée (CSG)*

La Contribution sociale généralisée est entrée en vigueur le 1er février 1991. Le taux de CSG fixé depuis 1998 à 7.5 pour cent, dont 5.1 points déductibles du revenu imposable, s'applique à 97 pour cent du salaire brut.

10.4 *Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)*

La Contribution au remboursement de la dette sociale est en application depuis le 1er février 1997. Comme la Contribution sociale généralisée, sa base passe à 97 pour cent du salaire brut. Son taux est fixé à 0.5 pour cent. Contrairement aux cotisations sociales, la CRDS fait partie du revenu imposable.

10.5 *Cotisations salariales*

Certaines cotisations sont calculées sous un plafond de salaire mensuel. Depuis 1997, ce plafond est réévalué une fois par an au 1er janvier. En janvier 2006, il s'élève à EUR 2 589 par mois (soit : EUR 31 068 annuels)

10.5.1 *Retraite*

6.55 pour cent du salaire sous plafond.

0.10 pour cent sur la totalité du salaire

10.5.2 *Maladie, maternité, invalidité, décès*

0.75 pour cent de la totalité du salaire.

10.5.3 Chômage

2.4 pour cent jusqu'à 4 fois le plafond (moyenne des cotisations 2005)

10.5.4 Autres

Retraite complémentaire des non-cadres : minimum 3 pour cent sous le plafond et 8 pour cent entre une et à trois fois le plafond.

Cotisation (AGFF) remplace l'ASF, qui était auparavant comprise dans les cotisations «chômage». Cette cotisation est pour les non-cadres de 0.8 pour cent sous le plafond et de 0.9 pour cent, entre 1 et 3 fois le plafond.

11. Travail à temps partiel/ Part-time work

Un travail est défini à temps partiel si sa durée légale est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail fixée conventionnellement. La durée du travail peut être appréciée hebdomadairement, mensuellement ou annuellement.

11.1 Règles spéciales pour les prestations en cas de travail à temps partiel / Benefit rules for part-time work

Le calcul et la durée de l'allocation chômage sont modifiés, ce qui permet de ne pas pénaliser les personnes travaillant à temps partiel. Pour les personnes ayant exercé un temps partiel, le calcul de l'allocation chômage est modifié en appliquant un coefficient correcteur à la partie fixe de EUR 9.94 et au montant minimal de EUR 24.76. Ce coefficient correcteur correspond au nombre d'heures travaillées divisé par le nombre normal d'heures travaillées dans l'entreprise (par exemple 20/35 pour un travail de 20 heures par semaine dans une entreprise à 35h).

- ARE1 (AUD1) : 40.4 % du SJR + (un montant fixe de EUR 10,25 par jour (au 1^{er} juillet 2004).
- ARE2 (AUD2) : 57.4 % du SJR.
- ARE3 (AUD3) : retenir l'allocation maximum entre ARE1 et ARE2.
- ARE4 (AUD4) : retenir l'allocation maximum entre ARE3 et EUR 25,01 l'allocation minimum (au 1^{er} juillet 2004).
- ARE5 (AUD5) : retenir l'allocation minimum entre ARE4 et 75 % du SJR Et l'allocation maximum par jour.

La réinsertion de bénéficiaires de prestations de solidarité ou du RMI est stimulée par des dispositions favorables en cas de reprise d'une activité réduite: en effet pendant les 3 premiers mois, 100 % (dès lors que le revenu d'activité est inférieur à 50 % du SMIC), puis pendant les mois suivants, 50 % des rémunérations nettes des emplois repris, sont cumulables avec les allocations, et ce dans la limite de 12 mois (sauf pour les chômeurs de très longue durée c'est à dire de plus de 3 ans, pour les chômeurs de longue durée de plus de 50 ans bénéficiaires de l'ASS et du RMI).

La loi de finance pour 2003 revalorise la PPE au profit des personnes travaillant à temps partiel. Pour le calcul de la PPE d'un salarié à temps partiel, le revenu R du paragraphe 10.1.4 est égal au revenu multiplié par 1820 et divisé par le nombre d'heures travaillées dans l'année. Ensuite la prime est divisée par le même coefficient (1820/nombre d'heures) pour qu'elle corresponde au revenu effectivement perçu. Cette prime est ensuite majorée d'un montant qui est fonction du temps travaillé : il est plus important lorsque l'activité est exercée jusqu'à 50% que lorsqu'elle est exercée au-delà. Les modalités de calcul de la majoration sont fonction du résultat obtenu lors du calcul du coefficient de conversion (1820/nombre d'heures rémunérées) :

Si le coefficient de conversion est égal ou supérieur à 2 (activité exercée jusqu'à 50%) : le montant de la prime individuelle obtenue est majorée de 45% ;

Si le coefficient de conversion est compris entre 1 (temps plein) et 2 (activité exercée à plus de 50%) : le montant de la prime individuelle obtenue est multiplié par 0.55 puis majoré de 45% de la prime qui aurait été accordée à temps plein.

11.2 Règles spéciales pour les impôts et les cotisations sociales en cas de travail à temps partiel *Special tax and social security contribution rules for part-time work*

Les salariés à temps partiel bénéficient de la même protection sociale que les salariés à temps complet dans la mesure où ils justifient un montant minimum de cotisations et d'un nombre minimum d'heures d'activité.

De plus, pour favoriser le travail à temps partiel, il existe un abattement forfaitaire de 30 % des charges sociales pour les employeurs qui embauchent des salariés à temps partiel, ou qui transforment des emplois à temps plein en temps partiel avec embauches compensatrices, pour les contrats conclus avant le 1^{er} janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et pour les contrats conclus avant le 1^{er} janvier 2003 pour les entreprises de 20 salariés et moins. L'abattement est supprimé à partir du 1^{er} janvier 2003.

12. Évolutions de la politique/ Policy Developments

12.1 Changements introduits au cours de la dernière année/ Policy changes introduced in the last year

L'imposition des allocations de chômage à la CSG et à la CRDS (cf. tableau p.24) se fait sur une assiette égale à 97% et non 95% des revenus perçus, à la suite de la loi relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, dont les dispositions relatives à la CSG - CRDS entreront en vigueur au 1er janvier 2005.

Dans le cadre du projet de loi de finance pour 2005, il est prévu une revalorisation des seuils et limites de la prime pour l'emploi. Pour tenir compte de l'évolution des prix hors tabac entre 2003 et 2004, tous les seuils et limites de la PPE seraient indexés de 1,7%. En outre, dans le souci de garantir l'efficacité de la PPE pour ces bénéficiaires, les limites de revenus professionnels à partir desquels la prime est calculée seraient revalorisées de 2,3%. Ainsi, le rehaussement des seuils serait au total de 4%.

12.2 Modifications annoncées

Néant